

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/3010/25

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – תמיכה בסטודנטים שהם הורים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 19ב בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, בסעיף 19ב, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) (1) מוסד שבו לומדים למעלה מ-4,000 סטודנטים יקים מעון יום

במטרה לאפשר לסטודנטים שהם הורים להמשיך את לימודיהם; לעניין זה יראו מוסד ומכינה הפועלת במסגרת אותו מוסד כמוסד אחד.

(2) לעניין סעיף זה, "מעון יום" – מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965², המיועד לשהייה של ילדים עד גיל 3 למשך שעות היום."

דברי הסבר

בעולם המודרני נדרשים הורים לשלב באופן מתמשך ותובעני בין הורות וקריירה. על מנת לתמוך במאמצים אלה, מקודמת בשנים האחרונות במדינות רבות, לרבות ישראל, מדיניות שתכליתה לספק להורים צעירים מעטפת תמיכה כדי שיוכלו לממש את שתי השאיפות בעת ובעונה אחת. ביטוי לכך, בין השאר, ניתן למצוא בחקיקת המגן בשוק העבודה לנשים יולדות, בקביעת חופשת לידה, בהקמת מעונות יום לפעוטות וכן בהרחבת חוק לימוד חובה, התש"ט–1949, כחלק ממסקנות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (הידועה בשם "ועדת טרכטנברג").

ואולם, בצד ההתפתחות המעודדת הנוגעת לשוק התעסוקה, נראה שעבור הורים צעירים באקדמיה המציאות נותרה בעייתית ולא ידידותית כשהיא קופאת על שמריה. ראוי לזכור כי הצורך במקרה זה אינו פחות, ואולי אף רב יותר, ולו בשל העובדה שמדובר על פי רוב בהורים בגילאים צעירים אשר נמצאים בתחילת דרכם, עוד לפני השתלבות בשוק העבודה ופיתוח קריירה, ואשר מרוחקים בדרך כלל ממקום המגורים של משפחתם הגרעינית (רק 39% גרים בבית ההורים או בבית של קרוב משפחה אחר). נוסף על

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

כך, אין אפשרות למצוא מסגרת שתקבל את התינוק בשעות כה מוקדמות בבוקר. במציאות שכזו, נאלצים ההורים לבחור בין המשך הלימודים לבין הטיפול בילדים. התוצאה היא שההתפתחות האקדמית האישית נבלמת ובחלק ניכר מהמקרים אינה מחודשת, ומרבית הנפגעות הן כמובן נשים.

ממצאי דוח הצעירים השנתי שנערך עבור התאחדות הסטודנטים בישראל, עולה כי 14% מהסטודנטים הם הורים, ומחציתם הורים לשני ילדים או יותר.

לאחרונה פרצה מחאה במוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ ובמסגרתה סטודנטיות, אימהות לתינוקות רכים, יצאו בדרישה עקרונית כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה לתת פתרונות שיוכלו לאפשר להן את מימוש שתי השאיפות: הורות ולימודים. צורך זה התחדד עוד יותר לאור העובדה שהדרישה לשוב לספסל הלימודים היא בתוך תקופה קצרה בהרבה בהשוואה לחופשת הלידה הנהוגה בשוק העבודה (4-6 שבועות לעומת 15-26 שבועות), זמן בלתי אפשרי כמעט בכל הקשור למציאת סידור הולם לפעוט שנולד, דבר שכאמור מוביל במקרים רבים להפסקת הלימודים.

לפיכך, מוצע כי מוסדות אקדמיים שבהם מספר משמעותי של סטודנטים יחויבו, כחלק מהשירות הבסיסי שהם מחויבים להעניק לסטודנטים הלומדים בהם, להקים מעון שיוכל לתת מענה לסטודנטים שהם הורים. הקמת המעון תאפשר לסטודנטים ההורים להמשיך במסלול הלימודים, תוך מתן מענה מקצועי ומוסמך לילדיהם ותוך שמירה על קרבה פיזית יחסית שתאפשר מעת לעת הנקה וכן מפגשים תכופים וחשובים עם הילד בזמן ההפסקות. זאת ועוד, קיומו של מעון כזה יקדם את השוויון המגדרי באקדמיה ויביא לשבירתה של תקרת זכוכית הניצבת מעל השאיפה הבסיסית לכוון בין רכישת השכלה ויצירת משפחה. מעון ילדים מהווה שירות בסיסי במוסדות רבים בחוץ לארץ (ואף בחלק מהמוסדות האקדמיים בארץ).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/783/22).

הצעת החוק זהה לפ/783/22 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)